

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5778/2533

บริษัท ศ รี อยุธยา ประกันภัย จำกัด
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 625

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 90, มาตรา 177, มาตรา 225

ผู้ส่งสินค้ามิได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความผิดตามประกาศที่ผู้รับขนปิดไว้ที่ทำการของผู้รับขน ข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้รับขนจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 พยานหลักฐานอันสำคัญที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดีแม้ไม่ส่งสำเนาต่อศาลก่อนวันสืบพยานสามวัน ศาลก็มีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คำให้การของจำเลยเพียงแต่ปฏิเสธจำนวนค่าเสียหายตามฟ้องเท่านั้น ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าผู้ส่งสินค้าไม่แจ้งให้จำเลยไปร่วมตรวจสอบเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดชอบน้อยลง จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตน้ำตาลของบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรมจำกัด ซึ่งสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้านี้ระหว่างขนส่งเป็นเงิน 10,486,261.50 บาท เมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้ว จำเลยเป็นผู้รับจ้างขนสินค้าเครื่องจักรดังกล่าวจาก

ท่าเรือกรุงเทพไปส่งให้บริษัทเจ้าของสินค้าที่จังหวัดชัยภูมิ โดยได้มอบให้ลูกจ้าง
จำเลยเป็นผู้ขับรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-7368 กรุงเทพมหานครของ
จำเลยบรรทุกสินค้าดังกล่าว แต่ลูกจ้างของจำเลยได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ
ทำให้หีบบรรจุสินค้าเครื่องจักรที่บรรทุกมากระเด็นตกจากตัวรถกระแทกกับพื้นถนน
เป็นเหตุให้เครื่องจักรแตกหักเคลื่อนตัวผิดไปจากตำแหน่งเดิมจนเสียหายใช้งานไม่
ได้และไม่อาจซ่อมแซมในประเทศไทยให้คืนดีเหมือนเดิมได้ บริษัทเจ้าของสินค้าต้อง
ส่งเครื่องจักรดังกล่าวไปซ่อมที่ประเทศญี่ปุ่นต้องเสียค่าซ่อม ค่าขนส่งไปกลับ และค่า
ประกันภัยในการส่งสินค้าไปซ่อมรวมเป็นเงิน 1,369,208.03 บาท บริษัทเจ้าของ
สินค้าได้ทวงถามให้จำเลยชำระแล้ว จำเลยเพิกเฉย จึงเรียกร้องให้โจทก์รับผิดชอบ โจทก์
ในฐานะผู้รับประกันภัยได้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทรวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของสินค้าไปเป็นเงิน 1,369,208.03 บาท และรับช่วงสิทธิ
ของบริษัทดังกล่าวมาเรียกร้องเอาจากจำเลยในฐานะนายจ้างของผู้ทำละเมิดและเป็น
ผู้รับขนสินค้า โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระ จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน
จำนวน 1,369,208.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่า
ชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าลูกจ้างของจำเลยมิได้ทำโดยประมาทเลินเล่อให้
สินค้าตามฟ้องได้รับความเสียหายในระหว่างขนส่ง สินค้าที่จำเลยขนส่งมีสภาพชำรุด
เสียหายอยู่แล้ว หากมีความเสียหายขึ้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยและเป็นความผิดของผู้
ว่าจ้าง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยกับบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ได้
ตกลงไว้ชัดแจ้งว่าจำกัดความรับผิดไว้ไม่เกิน 300,000 บาท โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียก
ร้องจากจำเลยมากไปกว่านี้ และสินค้าที่ขนส่งเสียหายไม่เกิน 300,000 บาท ศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 1,369,208.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในเงื่อนไขจำกัดความรับผิดของจำเลยไว้เพียง 300,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 1 หรือไม่ได้พิเคราะห์เอกสารหมายเลข 1 แล้ว เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 แผ่น แผ่นแรกเป็นประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนด(ปรับปรุง) อัตราค่าขนส่งสินค้าด้วยบรรทุก 6 ล้อ อัตราค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ และกำหนดอัตราค่าบริการในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง รายละเอียดในเอกสารแผ่นนี้เป็นการกำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าไว้ส่วนแผ่นที่สองเป็นใบสั่งจ่ายรถยนต์เงินสดที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยสั่งจ่ายรถยนต์ให้ทำการบรรทุกสินค้ารายพิพาทนี้ ตอนท้ายของเอกสารแผ่นนี้มีข้อความว่า "หมายเหตุถ้าไม่แจ้งมูลค่าของสินค้า ร.ส.พ. จะถือว่าสินค้านั้นราคาไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับเหมาคันรถยนต์ 6 ล้อและ 10 ล้อ และราคาไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับเหมาคันรถบรรทุกหนักเช่นรถลากจูง" ต่อจากนั้นมีช่องสำหรับผู้เช่ารถลงลายมือชื่อ แต่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ใดลงไว้ในช่องดังกล่าว สำหรับแผ่นที่สามเป็นประกาศองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (จ.ล.) เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง ซึ่งมีข้อความในข้อ 3 ว่า "สินค้าลักษณะเหมาคันรถบรรทุกของหนัก เช่น รถลากจูง ราคาสินค้าที่มีราคาประเมินมากกว่า 300,000 บาท มูลค่าสินค้าส่วนที่เกินราคาประเมิน 300,000 บาท ร.ส.พ. จะคิดค่าบริการเพิ่มอีกต่างหากในอัตราร้อยละ 0.35 บาท และถ้าหากผู้จ้างไม่แจ้งประเมินราคาสินค้าไว้ หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายไป ร.ส.พ. จะชดเชยค่าเสียหายให้ไม่เกิน 300,000 บาท" จำเลยต่อสู้ว่าตัวแทนของบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ส่งไม่ได้แจ้งประเมินราคาสินค้าพิพาทไว้ จำเลยจึงรับผิดไม่เกิน 300,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 1 นี้ เห็นว่า เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 3 เป็นเพียงประกาศของจำเลยปิดไว้ในที่ทำการของจำเลยเท่านั้น หากจำเลยประสงค์จะให้ผู้ส่งตกลงตามข้อจำกัดความรับผิดในวงเงิน

ตามประกาศดังกล่าว จำเลยก็สามารถให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อในช่องผู้เช่าในเอกสาร
หมายเลข 1 แผ่นที่ 2 ซึ่งมีหมายเหตุการจำกัดความรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 300,000
บาท ได้แต่ในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 ซึ่งเป็นใบส่งจ่ายรถยนต์สำหรับขนส่ง
สินค้ารายพิพาทนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ส่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในช่องดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นนายวิ
ศิษฐ์ เนียมนิล พยานจำเลยยังเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า สำหรับการ
ขนส่งสินค้าคดีนี้ทางผู้ว่าจ้างไม่ได้ลงชื่อในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 และการที่
พยานแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบว่า มีข้อจำกัดความรับผิดชอบนั้นทางผู้ว่าจ้างก็ไม่ได้ตกลงด้วย
ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ส่งสินค้ารายพิพาทนี้ได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้ง
ในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนั้น ข้อจำกัดหรือ
ยกเว้นความรับผิดชอบของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 จึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 จำเลยจะอาศัยข้อความในเอกสารหมายเลข 1
มาจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยไม่ได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยข้อที่สองมีว่าเอกสารหมายเลข จ.1
และ จ.3 ถึง จ.11 ที่โจทก์อ้างส่งศาลโดยส่งสำเนาให้แก่จำเลยก่อนวันสืบพยาน 3
วัน แล้ว แต่โจทก์มิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อศาลก่อนวันสืบพยาน 3 วัน ศาลจะ
รับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีได้หรือไม่ เห็นว่าแม้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 90 จะบัญญัติว่า คู่ความที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐาน
ต้องส่งสำเนาให้แก่ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยาน 3 วัน และมาตรา 87
บัญญัติห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานใดที่ผู้อ้างมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 90 ก็ตาม
แต่ในมาตรา 87 นั้นเอง ก็ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมจำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญ
ในคดี ก็ให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.3 ถึง
จ.11 ล้วนเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี ศาลชั้นต้นจึงมี
อำนาจรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ฉะนั้น การที่

ศาลชั้นต้นรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวจึงเป็นการชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายมีว่าการที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าผู้ส่งสินค้าไม่แจ้งให้จำเลยทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งเพื่อร่วมตรวจสอบด้วย แต่กลับส่งไปซ่อมยังต่างประเทศ ไม่เปิดโอกาสให้จำเลยบรรเทาความเสียหายเป็นการปกปิดความจริง จำเลยไม่ควรรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของค่าเสียหายตามข้อจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่มีอยู่ต่อผู้ส่ง โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าจำเลยได้ให้การต่อสู้เรื่องค่าเสียหายไว้แล้วว่า โจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้อง ดังนั้นการที่ไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งเพื่อให้จำเลยมีสิทธิร่วมตรวจสอบด้วย จึงเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในเรื่องค่าเสียหาย อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลชั้นต้น ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำให้การของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยให้การต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายไว้ในคำให้การข้อ 5 ว่า "โจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้องสินค้าที่จำเลยทำการขนส่งหากจะเสียหายก็ไม่ถึง 300,000 บาท ค่าขนส่งไปและกลับในการส่งสินค้าไปทำการซ่อมก็ไม่ใช่ความจริง ซึ่งโจทก์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยใด ๆ ในการส่งสินค้าไปซ่อมอีกด้วยเช่นเดียวกัน" ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวจำเลยเพียงแต่ปฏิเสธจำนวนค่าเสียหายของโจทก์ว่ามีไม่ถึงจำนวนตามฟ้องเท่านั้น หาได้อ้างถึงการที่ผู้ส่งสินค้าไม่แจ้งให้จำเลยไปร่วมตรวจสอบ เป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดชอบน้อยลงไป ดังนั้น ข้อที่จำเลยอุทธรณ์จึงมิได้รวมอยู่ในคำให้การเรื่องค่าเสียหาย ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้เพราะเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(ต้น เวทไวย-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ